

سپریم کورٹ آف پاکستان
(اپیل زیر آرٹیکل 185)

بیچ:

جسٹس جواد الیس خواجہ، جج
جسٹس اقبال حمید الرحمان، جج
جسٹس دوست محمد خان، جج

CP No. 1646-L/2014

درخواست گزار: گوہر نواز سندھو

بنام

مسئول الیہان: میاں محمد نواز شریف

منجانب درخواست گزار: گوہر نواز سندھو، بذات خود

عدالت کے بلانے پر: خواجہ سعید الظفر، ایڈیشنل ایٹارنی جنرل

مسئول الیہان: کوئی نہیں

تاریخ سماعت: 16 اکتوبر 2014ء

حکم نامہ

ہم نے اس مقدمے کی کل اور آج تفصیل سے سماعت کی ہے، یہ پٹیشن زیر آرٹیکل (3) 185 آئین پاکستان کے تحت دائر کی گئی ہے۔ سائل نے خود سے رٹ پٹیشن نمبر 14/23456 لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی جو کہ معزز ایک رکنی بینچ نے 02.09.2014 کو خارج کر دی۔ اس کے بعد سائل نے اس اخراج کو ICA نمبر 865/2014 میں چیلنج کیا۔ یہ اپیل بھی معزز دورکنی بینچ نے 08.09.2014 کو خارج کر دی۔ اندریں حالات سائل نے دونوں مذکورہ فیصلہ جات کو ہمارے روبرو چیلنج کیا ہے۔

2- عدالت عالیہ کے دونوں بینچوں کا فیصلہ ہے کہ سائل کے اٹھائے گئے سوالات سیاسی نوعیت کے ہیں۔ لہذا عدالت کو ان سوالات پر فیصلے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس بناء پر یہ کہا گیا ہے کہ عدالت عالیہ کو زیر آرٹیکل 199 آئین پاکستان اس مقدمے کی سماعت کا اختیار نہیں ہے۔ لہذا اولین سوال یہ ہے کہ آیا عدالت کو اختیار سماعت تھا یا نہیں۔

3- سائل کا استدلال آرٹیکل 62, 63, 66 آئین پاکستان پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص جو صادق اور امین نہیں ہے وہ کسی قومی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔

4- آرٹیکل 63 کی ذیلی شق (g)(1) اور (p)(1) پر خصوصی استدلال کیا گیا ہے۔ سائل کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کاذب اسمبلی کی رکنیت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ چاہے وہ اسمبلی کے اندر غلط بیانی کرے یا پارلیمنٹ کے باہر۔ علاوہ ازیں سائل کا موقف ہے کہ 2010ء میں اٹھارویں آئینی ترمیم کی رو سے کسی بھی ممبر کی اسمبلی میں رکنیت ختم ہو جاتی ہے جب کوئی مجاز عدالت اُسے کاذب یا غیر امین قرار دے دے۔

5- سائل کا مزید یہ موقف ہے کہ اٹھارویں آئینی ترمیم سے قبل اسپیکر اسمبلی کو ہی اختیار تھا کہ کسی رکن کی صداقت یا جھوٹا ہونے کا تعین کرے۔ لیکن کیوں کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد اسپیکر کو یہ اختیار نہیں رہا اور ایسا اختیار عدالت کو سونپا گیا ہے، لہذا عدالتیں ہی اس سوال پر فیصلہ اور حکم صادر کر سکتی ہیں۔ اس بناء پر سائل نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان حالات میں ہائی کورٹ کا یہ کہنا کہ یہ دلیل سیاسی نوعیت کی ہے اور عدالت کو اختیار سماعت نہ ہے، درست نہیں۔

6- لہذا اس پٹیشن میں سائل نے نظائر PLD 2012 SC 466 (سید یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم پاکستان بنام اسسٹنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان) اور PLD 2012 SC 774 (محمد اظہر صدیقی وغیرہ بنام وفاق پاکستان وغیرہ) پر انحصار کیا۔ خواجہ سعید ظفر، فاضل ڈپٹی اٹارنی جنرل نے PLD 2005 SC 52 (آیت اللہ ڈاکٹر عمران لیاقت حسین بنام الیکشن کمیشن آف پاکستان وغیرہ) کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ان آئینی مندرجات کی تشریح عدالت عظمیٰ کر چکی ہے لیکن کیونکہ مذکورہ نظیر اٹھارویں آئینی ترمیم سے پہلے کی ہے، آئین کی موجودہ شقوں کی تشریح اب لازم ہے۔ ہماری نظر میں یہ سوالات 2010ء اور اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد پہلی مرتبہ عدالت کے پیش نظر ہیں اور آئینی تشریح بر آرٹیکل نمبر 62, 63, 66 لازم ہو گئی ہے۔ اندریں حالات عدالت مناسب سمجھتی ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو زیر آرڈر 27A ضابطہ دیوانی معاونت کے لئے طلب کیا جائے۔

7- لہذا برائے سماعت آئندہ تاریخ 23.10.2014 مقرر کی جاتی ہے۔

جج

جج

جج

اسلام آباد

مورخہ 16 اکتوبر 2014